```
<style type="text/css">
.doc-gongmun, .doc-gongmun p, .doc-gongmun li, .doc-gongmun td, .doc-gongmun blockquote {
  color: #000000;
  text-align: justify;
  text-justify: inter-ideograph;
}
/* 단락 간격: 공문 가독성(테마·호별 구분) */
.doc-gongmun p { margin: 0 0 0.65em 0; }
.doc-gongmun h1 {
  text-align: center;
  color: #000000;
  margin: 0.3em 0 0.85em 0;
  border-bottom: none;
}
.doc-gongmun h2 {
  color: #000000;
  margin: 1.15em 0 0.5em 0;
}
.doc-gongmun h3 {
  color: #000000;
  margin: 1em 0 0.45em 0;
}
.doc-gongmun hr {
  border: none;
  border-top: 1px solid #ccc;
```

```
  margin: 1.1em 0;
}
/* 수신·서명: MD 미리보기용( DOCX 는 >> 줄로 우측 정렬 ) */
.doc-gongmun .hdr-recipient,
.doc-gongmun .ftr-sign {
  text-align: right;
  margin: 0 0 1em 0;
}
/* 갑호증·내부 앵커: 본문 대비 은은한 남청(과도한 채도 지양) */
.doc-gongmun a {
  color: #3d5a80;
  text-decoration: none;
  border-bottom: 1px dotted rgba(61, 90, 128, 0.45);
}
.doc-gongmun a:hover { border-bottom-color: #3d5a80; }
.doc-gongmun a:visited { color: #4a5568; }
</style>
<!-- 한글(HWP)·Word 로 옮길 때: 글꼴 색 검정, 본문 단락 서식「양쪽 맞춤」적용. -->
<!-- 청구서 MD 재작성에는「각 페이지 하단 꼬리말」(작성일시·파일명·쪽번호)을 넣지 않음. 갑호증 PDF 꼬리말은 tools/evidence_pdf_official_footer.py 로 별도 처리. -->
<!-- 제출: `python tools/md_submission_to_docx_pdf.py --all` → 본 청구서·집행정지·별지 제 1~3 호 DOCX·PDF. 증거목록·판례주석·시간축은 별지 MD. 수신·청구인: `hdr-recipient`/`ftr-sign` → DOCX `>>` 우측. `**굵게**`, `갑 제 N 호증` 남청 등 동일 스크립트 규칙 적용. -->
<div class="doc-gongmun">
```

중앙행정심판위원회 귀중

행정심판 청구서

사 건

제목: 농원근린공원 사실상 준공 외관 조치의 취소 및 인가 조건(통행 확보) 이행 청구

당사자

청구인: 김찬식(연수구 동춘동 198 번지 일원 대표)

피청구인: 인천광역시 연수구청장

작성일·송달

작성일: 2026. . . . (제출 시 기재)

송달장소: 청구인 주소와 같습니다. 전자송달·대리인·위임 등은 **중앙행정심판위원회** 전자포털 및 안내에 따릅니다.

청구취지

1. 피청구인이 2026. 3. 13. 농원근린공원 준공기념식 및 기념석 설치를 통해 밖으로 드러낸 **'사실상 준공이 된 것과 같은 대외적 인상'**에 해당하는 조치를 취소한다.
2. 피청구인은 청구인의 **통행권 보장** 등 **인천광역시 고시(제 2020-233 호 등) 및 관련 법령**에 붙은 **인가 조건(부관)**을 실제로 지킬 의무가 끝날 때까지, 현재 진행 중인 준공 조서의 심사 및 승인과 앞으로 이루어질 준공 고시 절차를 **진행하여서는 아니 된다.**

라는 재결을 구합니다.

청구이유

청구인은 아래와 같이 주장합니다. 사실관계는 각 해당 호에서 밝히는 바와 같고, **갑호증에 기재·편철된 내용과 현장·행정문서가 서로 부합하는 범위에서** 이를

소명합니다. 법령·판례 인용은 국가법령정보센터 등 공개 원문과 대조하여 심리해 주시기 바랍니다.

사실관계 및 쟁점의 요지

3. 사업 및 당사자:

피청구인(연수구)은 연수구 동춘동 일대 농원근린공원 조성 사업과 관련하여 공사 및 현장 집행을 담당하였고, 실시계획 인가는 인천광역시장이 하였으며([갑 제 4-1 호증](#4-1), [갑 제 4-2 호증](#4-2) 등), 면적 10 만㎡ 미만인 근린공원 및 주제공원에 관한 사무는 「인천광역시 사무위임 조례」 별표 1 1 가. 3) 등에 따라 구청장에게 위임된 사항에 해당합니다.

청구인이 이해하는 바로는, 이를 단순히 국토계획법상 '도시 및 군계획시설사업의 시행자'라는 표현만으로 끝낼 것이 아니라, 위임된 업무를 수행하는 시행자는 건축허가 등에서 허가조건(부관)을 부담하는 당사자와 같이 인천광역시장이 인가하면서 붙인 조건(부관)에 대해 보고 및 협의 등을 계속해야 할 의무가 있고, 상급기관의 지시 및 감독을 받는 대상에 해당한다고 보는 것입니다.

청구인은 동춘동 198 번지 일원 등과 맞닿은 통행 및 맹지 문제로 수년간 민원 및 협의를 해 온 이해관계인입니다.

1 의 2. 맹지·통행 관계의 역사적 배경(연수택지개발사업 및 이후 행정과정) — [갑 제 1 호증](#1):

1995 년 준공한 인천연수지구 택지개발사업과 관련하여 동춘동 950-1 번지가 신설되는 등 지적·도로 관계가 변동한 사실이 있습니다. 연수지구 단위계획(택지개발) 준공도면 등 관련 도면·지적 자료는 [갑 제 1-4 호증](#1-4) 내지 [갑 제 1-8 호증](#1-8)으로 편철·제출합니다.

한국토지주택공사 인천지역본부 회신([갑 제 1-9 호증](#1-9))에 따르면, 사업 완료 이후 지적상 도로가 단절된 구체 사유 및 지목(잡종지) 부여 사유는 약 30 년 경과 등으로 확인할 수 없다고 합니다. 이는 단절·통행 관계의 미세한 행정 처리 경위는 당시 기록만으로는 특정하기 어렵다는 취지가 공문상 드러나고 있습니다. 청구인이 확인한 바에 따르면, 위

회신과 관련한 소통 과정에서 사업시행자(현, 한국토지주택공사) 측 담당자는 「택지개발촉진법」 제 25 조 및 당시 「국토의 이용에 관한 법률 시행령」 제 65 조의 취지를 들어, 잡종지가 공공시설 등에의 귀속에 해당하지 않는 경우에는 환매권 통보 등 별도의 법정 절차가 뒤따라야 한다고 진술한 바 있습니다. 해당 조문의 적용 요건·당해 필지에의 해당 여부는 원문·대면 경위와 대조하여 심리할 사항이나, 공문상 '확인 불가'로 남은 지목·도로 단절 경위와 함께 볼 때 필지 정리·환지·귀속 절차가 법령에 따라 완결되었다고 단정하기 어렵다는 청구인 주장을 보강하는 참고 사정으로 살필 수 있습니다([갑 제 1-9 호증](#1-9)).

한편 청구인이 확보한 자료에 의하면, 위 필지에 대하여 환지 등이 적법·충분히 이루어졌다고 보기 어렵고, 기존 도로와의 관계가 회복·정리되었다고 보기에도 부족한 측면이 있습니다([갑 제 1-1 호증](#1-1), [갑 제 1-4 호증](#1-4) 내지 [갑 제 1-9 호증](#1-9) 및 [갑 제 3-1 호증](#3-1) 내지 [갑 제 3-6 호증](#3-6)). 이는 택지개발에 따른 필지 정리·통행 관계 조정이 당시 시행·관리 체계에서 끝까지 마무리되지 않았을 가능성을 시사합니다. 이후 토지 소유권이 인천광역시에 귀속되면서 도시계획·공원 시설 등에 관한 정리는 시의 권한과 계획에 따라 이루어질 수밖에 없는 구조에서, 시는 도시자연공원 지정 및 농원근린공원 지정·관리 등을 거치며 해당 토지의 이용·통행 관계가 한층 고착되었습니다. 이후 궁극적으로 소유권을 연수구로 이전하면서, 초기 택지개발 단계에서 남은 통행·접도 문제가 후속 행정계획과 맞물려 청구인에게 되돌리기 어려운 상태로 이어졌다는 점이 본건 맹지·통행 쟁점의 사실적 배경입니다.

4. 상급기관 보고 및 협의와 심리상 쟁점(고지):

위 1.과 같이 위임사무를 수행하면서 실시계획 인가에 붙은 조건(부관)이 있는 이 사건에서, 피청구인이 인천광역시장에 대한 보고 및 협의 등이 이루어지지 않았다면 재량권 일탈 또는 직무유기에 해당할 수 있는 사정이 될 수 있다는 점을 고지합니다. 청구인은 행정심판위원회가 위 사실관계(보고 및 협의의 유무, 시기 및 내용)를 조사 및 심리하고, 직무상 의무 이행 여부와 후속 처분(준공 관련 절차 등)의 적법성을 통합적으로 검토해야 할 법리를 전개할 예정입니다.

5. 행정의 선행 표시:

피청구인 소속 부서는 통행을 제한하지 않거나([갑 제 5-2 호증](#5-2)), 목계단 통행에 지장이 없도록 조치하겠다는 취지의 문서를 발행하였고([갑 제 6-1 호증](#6-1) 및 진출입로 점용 관련 [갑 제 6-2 호증](#6-2)), 상급기관인 인천광역시장의 실시계획 인가 고시에는 민원 발생 시 시행자가 즉시 책임지고 조치하라는 취지의 부관이 붙어 있습니다([갑 제 4-1 호증](#4-1) 및 [갑 제 4-2 호증](#4-2)). 건축과 및 공원녹지과 부서 회신에 적힌 지번과 실제 목계단 및 통행이 이어지는 필지 관계는 아래 나목 2) 항에서 특정합니다.

6. 현재의 갈등:

청구인은 위와 달리 실제 공사 결과 통행이 차단 및 제한되고, 역사적이고 사실상의 통행로는 통상 관습법상 도로로 통용되는 것에 비추어 그 멸실 및 변경이 위법 및 부당하다고 주장합니다([갑 제 7-1 호증](#7-1), [갑 제 7-2 호증](#7-2), [갑 제 8-1 호증](#8-1), [갑 제 8-2 호증](#8-2), [갑 제 10 호증](#10)(주민설명회) 등).

7. 2026. 3. 13. 경위(외관형성):

피청구인은 농원근린공원 준공기념식을 열고 준공일을 표시한 기념석을 설치하였습니다([갑 제 9-1 호증](#9-1) 내지 [갑 제 9-7 호증](#9-7)). 청구인은 이를 단순 행사가 아니라 밖으로는 준공이 끝난 것처럼 보이게 한 행위로 보아 다투고, 나아가 인가 조건을 지키기 전에 진행되는 준공 조서 심사 및 고시 등의 적법성도 문제 삼습니다.

8. 본 청구의 구조:

청구인은 위 외관형성과 이에 후속하는 준공 절차에 관한 법적 다툼과, 통행 보장 및 인가 조건 이행을 구하는 취지를 본 청구서에 함께 담았습니다. 집행정지 신청은 별도 서면으로 제출하되, 그 신청에서는 준공이 확정되기 전에 구제가 막힐 수 있다는 긴급성을 추가로 밝힙니다.

9. 주민설명회와 계획 변경 및 실시계획 인가 사이의 간극:

연수구가 농원근린공원과 관련하여 2019. 7. 24.경 배포한 주민설명회 자료(당시 조감도, 계획도 및 기사 등)와 비교할 때, 이후 조성계획 변경(안) 및 실시계획 인가 단계의 도면 및 배치는 현행 실시계획과 상당히 달라진 부분이 있습니다. 그 과정에서 동일한 수준의 주민

설명 및 의견수렴이 반복되었다고 보기 어렵고, 실시계획 인가(인천광역시장) 및 인가 고시(부관으로 민원 시 시행자의 즉시 조치 및 불편 최소화 취지) 이후에도 실제 집행은 통행 제한, 조경, 주차장 설치, 목계단 시공 불이행으로 인한 통행불가 등으로 앞서 본 행정 표시 및 인가 조건과 어긋난다는 점이 청구인의 주장입니다.

10. 위원회 심리를 위한 자료 정리:

본 청구의 입증은 제출·편철한 갑호증이 본체이며, 「사실관계 시간축 정리표」는 **별지 제 3 호**로 제출합니다(갑호증 번호·표시는 **별지 제 1 호** 목록에 따름). 증거번호는 편철에 맞추어 정정 및 추가할 수 있습니다. 동일 내용이 갑호증에 수록된 중복 사본은 제거·정리해도 무방합니다. 특정 자료가 반드시 필요하다고 판단되는 경우에는 제거 전 청구인 측에서 의견을 개진하기로 합니다.

11. 행정 목적과의 관계(다른 법령에 관한 쟁점과의 연계):

준공 기념 행사의 시기 및 성격이 공법상 다른 제약(예: 공직선거법상 선거운동 및 행사 제한 등)과 겹치거나, 행정 목적과 직접 관계없는 동기와 준공이 된 듯한 대외적 인상이 섞였다고 볼 만한 사정이 있으면, 행정이 해서는 안 되는 부당결부 금지와도 맞닿을 수 있습니다. 다만 선거범 위반 및 형사범 위반 성립 여부는 선거관할 및 형사사건 절차에서 각각 별도로 다투어질 수 있고, 본 청구는 우선 심판 대상 여부, 신뢰 보호, 인가 조건 및 절차에 초점을 둡니다.

가. 준공 행사 및 기념석과 심판 대상이 될 수 있는지(소의 이익) — 대법원 2008 두 167 전원합의체

1) 피청구인은 2026. 3. 13. 본 공사의 완결을 대외적으로 선포하는 준공기념식을 거행하고, 「농원근린공원 준공기념 2026. 3. 13. 연수구청장 이재호」와 같이 명시된 기념석([갑 제 9-5 호증](#9-5) 기념석 등과 부합)을 영구 설치하였습니다. **청구인은, 위와 같은 대외적 표시가 단순 행사에 그치지 않고 국민에게 공사 완료·준공에 관한 강한 공적 인상을 주는 행위에 해당한다고 보아** 대법원 2008 두 167 전원합의체 판결(사건명: 건축신고불허(또는반려)처분취소) 【판시사항】 [1]의 기준에 따라 심판 대상성·구제 필요성을 다투고자 합니다. 같은 판결 【판시사항】[2] 및 【판결요지】는 건축신고

반려가 항고소송의 대상이 될 수 있다고 보아, 신고 반려 단계에서 적법성을 다투어 법적 불안을 해소할 구제를 인정하였습니다. 본건은 행위 유형이 다르나, [1]의 일반 기준은 처분성 및 쟁송 수익성 논증에 활용됩니다.

2) 피청구인의 이러한 행위는 단순한 행사를 넘어, 국민에게 '공사가 끝나 준공되었다'는 강한 대외적이고 공적인 인상을 주었고, 이는 청구인의 통행이 막히는 결과와 직접 이어질 여지가 있습니다. 따라서 위 행위가 심판의 대상이 될 수 있는지(권리 구제가 필요한지)는 앞서 본 실질적 관련성과 구제 필요성에 비추어 따져야 하며, 그 방향은 대법원 2008 두 167 전원합의체 판결의 취지와 맞닿습니다.

> (법리 정비) 국가법령정보센터가 공개한 97 누 8540 판결의 판시는 개발제한구역 내 사업과 관련한 사전승인 등이 항고소송의 대상이 되는 행정처분인지(내부행위 논점)에 관한 것으로, 준공 기념행사 및 기념석과 같은 사실관계에 그대로 대응시켜 인용하기는 어렵습니다. 본 청구서의 이 부분 논거는 2008 두 167 을 중심으로 구성합니다.

3) 특히 만약 피청구인이 이를 "단순 행사"라고 주장한다면, 이는 실제 공사 미완료 상태에서 치적용 가짜 행사를 치른 것으로 공직선거법(제 86 조제 2 항제 4 호) 위반을 자인하는 격이며, 행정청이 스스로 형성한 외관을 부정하는 자기모순(금반언의 원칙 위반)에 해당합니다.

나. 행정기본법 제 12 조(신뢰 보호)와 약속 및 회신과의 정면 충돌

피청구인이 스스로 문서로 밝혀 둔 입장을 뒤집는 행위는 행정기본법 제 12 조(신뢰 보호)에 어긋난다고 보아야 합니다.

법제처 「행정기본법」 질의응답 사례집(발간등록 11-1170000-000731-14) Q10 은, 신뢰보호, 비례 및 평등 등 행정의 법 원칙이 「행정기본법」 제 8 조 내지 제 13 조에 명문화됨에 따라 행정청이 처분을 할 때 그 처분이 위 법 원칙에 부합하는지를 직접 검토 및 고려해야 하며, 행정쟁송에서는 처분 당시 위 법 원칙에 맞게 충분히 검토한 뒤 처분했는지도 살펴볼 것으로 예상된다고 설명합니다([갑 제 13 호증](#13) 참조).
피청구인의 준공 관련 일련의 작용은 위 신뢰보호, 비례 등 원칙에 대한 사전 검토 및 이익형량이 있었다고 보기 어렵습니다. 또한 「행정절차법」 제 4 조 제 1 항의 신의성실의

원칙에 비추어, 동일 또는 유사 민원에 대한 회신 및 처리가 상호 모순되거나 통상 기대되는 심사 및 설명을 현저히 결한 경우에는, 위 신뢰보호 및 자기모순 금지 논증을 보강하는 사정이 될 수 있습니다.

1) 행정기본법상 신뢰보호의 의무:

행정기본법 제 12 조 제 1 항은 "행정청은 공익 또는 제 3 자의 이익을 현저히 해칠 우려가 있는 경우를 제외하고는 행정에 대한 국민의 정당하고 합리적인 신뢰를 보호하여야 한다"고 명시하고 있습니다. 청구인은 피청구인의 공식 문서를 신뢰하여 공사 진행에 협조하였는바, 이를 파기하는 것은 법치행정의 근간을 흔드는 행위입니다. 피청구인이 위 단서(공익 및 제 3 자)를 들어 예외를 주장한다면 구체적 사실과 법익 형량에 기한 입증이 필요합니다.

2) 실질주의에 따른 공적 견해표명 인정 (대법원 96 누 18380, 98 두 4061): 피청구인은 담당자의 권한 부재 등을 주장할 수 있으나, 판례는 "반드시 형식적인 권한 분장에 구애될 것이 아니라 담당자의 지위, 임무, 언동의 경위 등 실질에 의하여 판단해야 한다"고 판시합니다(96 누 18380 【판결요지】). 대법원 98 두 4061(폐기물처리업 허가 불허가처분취소) 판결은 구청이 사업계획에 대한 적정통보를 한 뒤 신청인이 법정 허가요건을 갖추어 허가신청을 하였음에도 불허가한 사안에서, 신뢰보호의 원칙 및 비례의 원칙을 들어 불허가가 재량권 남용으로 위법하다고 본 원심 판단을 대법원이 수긍하고 피고(구청장)의 상고를 기각한 사례로, 공문 및 회신 등에 나타난 행정의 일관된 견해에 기대한 상대방 보호 논증을 보강합니다. 본건은 폐기물업이 아니나, 담당 부서의 확약 및 회신과 이후 집행의 정면 충돌이라는 점에서 유추 및 참고합니다.

- 건축과의 확약 ([갑 제 5-2 호증](#5-2)): 동춘동 950-1 번지를 특정하여 "기존 통행에 대해서는 별도로 통행을 제한할 계획이 없다"고 명시합니다.
- 공원녹지과의 확약 ([갑 제 6-2 호증](#6-2)): 공문서 표지 및 기재는 동춘동 956-3 번지 한 필지만을 기술한 채 "목계단 통행에 지장이 없도록 조치하겠다"고 명문화하였습니다.
- 청구인이 특정 및 주지하는 사실관계(목계단 및 통행 연결): 실제 목계단 및 그에 따른 통행은 동춘동 956-3(도로)에서 동춘동 950-2(잡종지 및 근린공원)에 걸쳐 동춘동

198(대지)로 이어지는 형태였음을, [갑 제 5-2 호증](#5-2) 및 [갑 제 6-2 호증](#6-2)과 현장 사진·[갑 제 9 호증](#9)(준공식 등)·[갑 제 10 호증](#10)(주민설명회) 등에 따라 특정합니다. 부서별 회신이 지번을 달리 한정하여 적은 점과, 실제 통행이 연결된 필지는 위원회 심리에서 대조되어야 합니다.

3) '보행'과 '통행'의 쓰임: 여기서 말하는 통행은 사람이 걸어 다니는 것만이 아니라, 그동안 주민들이 써 온 차량, 수레 및 자전거 등을 포함한 왕래를 뜻합니다. 피청구인은 생활에 필요한 통행을 '사람이 걷는 것'만으로 좁혀 말하며, 앞서 밝힌 회신 및 약속의 범위를 실제로는 줄여 해석하는 듯한 태도를 보였다고 청구인은 말합니다.

4) 보호가치 있는 신뢰와 이익형량: 청구인은 위 확약을 신뢰하여 아무런 귀책사유 없이 수년간 인내하며 공사에 협조(신뢰에 기한 처리)해 왔습니다. 반면, 통행로를 차단하여 얻는 피청구인의 조경상의 편익은 청구인이 입게 될 '영구적 맹지화'라는 사익 침해에 비해 현저히 작으므로, 이는 이익형량의 원칙에도 반합니다. [갑 제 10 호증](#10)(주민설명회 관련 사진·자료)과 함께, [갑 제 7-1 호증](#7-1)·[갑 제 7-2 호증](#7-2) 및 [갑 제 8-1 호증](#8-1)·[갑 제 8-2 호증](#8-2)(항공·위법 선행행정 주제 동영상 등)은 현장 및 경과를 입체적으로 보여 주어 위 신뢰 파기 및 통행 침해의 실재를 뒷받침합니다.

다. 실시계획 인가 고시에 붙은 조건(부관)과 준공 절차의 맞음 — 대법원 2004 두 2974 등

상급기관인 인천광역시장은 실시계획 인가 고시 (당초)([갑 제 4-1 호증](#4-1)) 및 (변경)([갑 제 4-2 호증](#4-2))에 "민원 발생 시 시행자가 즉시 책임지고 조치하라"는 부관이 명시되어 있습니다. 대법원 2006. 8. 25. 선고 2004 두 2974(사건명: 주택건설사업계획승인신청반려처분취소) 판결 【판결요지】 [2]에 따르면, 허가 등의 행정처분은 원칙적으로 처분 시의 법령과 허가기준에 따라 처리되어야 하고 신청 당시의 기준만 적용되는 것은 아니며, 비록 신청 후 허가기준이 변경되었다 하더라도 허가관청이 신청을 수리한 뒤 정당한 이유 없이 처리를 지연하여 그 사이 기준이 바뀐 것이 아닌 이상 변경된 허가기준에 따라 처분하여야 합니다. 본건 실시계획 인가 부관(민원 즉시 조치)은 상급기관이 설정한 공법상 조건으로, 그 이행 및 확인 없이 후행 준공 절차만 형식적으로 완결하려는 태도는, 위 법리가 전제하는 신속하고 정당한 행정 처리 및 인가 조건과 후속

처분의 정합성에 비추어 재량권 일탈, 남용 또는 절차상 위법을 구성할 여지가 있다고 주장할 수 있습니다.

보강: 주택건설사업계획 승인에 관한 재량행위 및 공익상 조건 위반과 반려 법리는 대법원 96 누 12917 등 【판결요지】와 함께 검토할 수 있는데, 위 판례들은 반려가 재량 남용이 없으면 적법할 수 있다는 취지도 담고 있어 「반려만 적법」으로 단정할 수는 없으나, 조건 미이행 상태에서 오히려 준공만 진행하는 것은 그 역설적 유추로 일관된 재량 행사라 보기 어렵다는 방향으로 논증할 수 있습니다.

참고:

1) 대법원 1992. 4. 10. 선고 91 누 5358(준공신청서반려처분취소) 판결은 건축허가와 준공검사의 관계에서, 특단의 사정이 없으면 허가 내용대로 완공된 경우 준공 거부가 어렵다는 취지와 더불어, 허가에 법령 위반 하자가 있으면 그 정도에 따라 허가취소 또는 준공 거부가 가능하고, 허가 취소 및 준공 거부에는 이익형량이 요구된다는 법리를 판시한 바, 상위 인가 및 조건과 후단 준공 단계 처분의 정합성을 논할 때 보조적으로 유추할 수 있습니다. 위 판결의 구체적 결론은 준공신청 반려의 위법을 인정한 사안으로 청구인 주장과 결론 방향이 완전히 일치한다고 보기는 어렵고, 법체계 역시 건축법으로 본건 도시공원 실시계획과 동일하지 않음을 밝힙니다.

2) 2004 두 2974 는 국토계획법 경과 및 주택건설사업계획 반려 사안으로, 본건 도시공원 실시계획과 사실관계 및 쟁점이 동일하지 않으나 위 본문의 취지와 같습니다.

- (부관의 해석 및 행정기본법 Q18)

법제처 사례집 Q18 에 따르면, 처분에 붙은 부관이 조건인지 부담인지는 표현된 용어가 아니라 행정청의 객관적 의사와 부관의 구체적 내용에 따라 판단합니다. 구체적 사안에서 조건 및 부담이 불분명할 때에는 국민에게 유리한 부담으로 보아야 한다는 견해가 소개되어 있음을 유의합니다([갑 제 13 호증](#13) 참조).

- (목적과 수단의 관계 및 재량)

통행 및 맹지 구제와 인가 조건 이행 등 선행되어야 할 공법상 과제를 뒤로 한 채 대외적으로만 '준공 완료' 외관을 조기 확정하려는 태도가 인정된다면, 행정작용에서

목적과 수단의 결부 및 재량권 일탈 및 남용 쪽 논의와도 맞닿을 수 있습니다. 구체적 사실주장 및 표현은 변론 및 보충서면에서 정리합니다.

라. 주민설명회(2019. 7. 24. 전후)와 조성계획 변경 및 실시계획 인가 사이의 절차적 간극, 집행의 불일치

1) 피청구인(연수구)은 농원근린공원 조성과 관련하여 2019. 7. 24.경 주민설명회용으로 배포한 자료(당시 제시된 사진, 조감도 및 계획도, 관련 보도 등)가 있습니다. 위 자료는 그 시점 주민에게 시각적으로 및 언어적으로 제시된 사업의 외관을 확인하는 기초가 되며, 관련 내용은 [갑 제 10 호증](#10)(주민설명회) 등으로 편철·제출할 예정입니다.

2) 그 후 조성계획 변경(안) 및 실시계획 수립 및 인가에 이르는 동안, 위 설명회 자료에 나타난 배치, 통행 및 시설 구성 등은 현행 실시계획 도면 및 실제 공사 결과와 상당한 차이가 있는 것으로 보입니다. 이에 비추어, 조성계획 변경 이후 및 실시계획 인가 전후에 동등한 수준의 주민 설명 및 의견수렴이 이루어졌음을 뒷받침하는 자료는 청구인이 알기에 거의 없거나 매우 제한적이라고 주장합니다. 이 점은 행정절차상 정보 제공 및 의견청취, 나아가 신뢰보호 및 일관된 집행과 연결되는 사실관계로, 본안에서 다투어질 필요가 있습니다.

2 의 2) 같은 시기 전후, 제 225 회 인천광역시연수구의회(2019. 7.) 절차에서 동춘동 198 번지 등 주위토지통행권 및 도로지정 관련 청원이 상정 및 심의되었고, 자치도시위원회 회의록 및 본회의 회의록, 청원 심사보고서, 연수구의회 의장 의견서(2019. 10. 25.자 사본은 [갑 제 12-1 호증](#12-1) 내지 [갑 제 12-4 호증](#12-4) 편철)에 구청장(집행기관)에 대한 공식 검토 및 의견이 표시되어 있습니다. 의견서에는 동춘동 950-3 등을 둘러싸 민법 제 219 조에 따른 주위토지통행권 인정, 연수구청 관련 부서의 행정처리 착오로 인한 사유재산권 침해, 맹지 형성 및 도로 개설 필요 등의 취지가 기재되어 있어, 이후 실제 집행 및 회신과 어떻게 대비되는지를 보여 주는 사실증거로 제출합니다.

지방의회 문서가 구청장의 구체적 처분을 그대로 대체하거나 법적으로 구속한다고 보기는 어렵습니다. 다만 본건에서는 ① 입법부 차원에서 이 사안이 공식 절차로 다뤄졌음, ② 그 검토 내용(맹지, 통행 및 대안 등)이 이후 행정 집행 및 구청의 태도와 어떻게 대비되는지를

보여 주는 사실증거, ③ 재량권 행사, 신뢰보호 및 이익형량을 논할 때 객관적 참고 자료로 쓸 수 있습니다.

청구인은 위 자료를 [갑 제 12-1 호증](#12-1) 내지 [갑 제 12-4 호증](#12-4)(보충) 등으로 묶어 증명취지를 붙여 제출합니다.

3) 한편 인천광역시 도시관리계획 결정 고시(제 2013-98 호, 제 2014-295 호, 제 2020-72 호, 제 2022-18 호 등) 본문과 그 고시에 붙은 총괄계획도 및 지형도면은 [갑 제 11 호증](#11)(농원근린공원 지형도면)에, 인천광역시장의 실시계획 인가 및 실시계획 인가 고시에는, 민원 발생 시 시행자가 즉시 책임지고 조치할 것 등 부관이 붙어 있음은 [갑 제 4-1 호증](#4-1) 및 [갑 제 4-2 호증](#4-2)과 같습니다. (참고: [갑 제 4-2 호증](#4-2)의 실시계획 인가 고시와 [갑 제 11 호증](#11)에 편철된 제 2022-18 호 관련 지형·고시 자료는 서로 다른 문서이므로 대조 시 혼동하지 아니합니다.) 청구인이 이해하는 바로는, 고시 본문 및 부관에는 주민 불편을 최소화하라는 취지의 표현도 포함되어 있습니다.

4) 그러나 실제 집행 과정에서는 통행을 제한하지 않겠다는 취지의 행정 문서([갑 제 5-2 호증](#5-2) 및 [갑 제 6-2 호증](#6-2) 등) 와 달리 통행이 제한 및 단절되고, 조경수 및 주차장 등이 설치되었으며, 민원 해결을 전제로 한 목계단 통행 조치도 약속대로 시공되지 않았다는 점이 [갑 제 9 호증](#9)(준공식 현장 등)·[갑 제 10 호증](#10)(주민설명회) 및 현장 사진, 동영상 및 민원 회신 등에 따릅니다. 이는 고시 부관이 요구하는 민원 조치 및 불편 최소화와 정면으로 충돌하고, 그 과정에서 고소 및 고발 등이 이어진 경위와도 맞물립니다.

5) 행정심판위원은 다양한 사건을 병행 심리하므로, 위 사실관계를 「사실관계 시간축 정리표」(일자, 행위, 근거문서 및 당시 도면 또는 현장과의 대응) 및 설명회 당시 자료 vs 확정 실시계획 도면 vs 최종 현장의 대조 목록 등으로 정리하여 제출할 수 있으나, 이는 갑호증 자체의 대체가 아니라 심리·열람의 편의를 위한 선택적 보조입니다. 청구인은 자료 이동 및 추가 확보에 따라 표 및 증거번호를 보강할 수 있음을 밝혀 둡니다.

마. 통행로의 역사적 경위와 비례의 원칙(관습법상 도로, 건축법상 도로 및 대법원 93 누 20023)

역사적이고 사실상의 통행로는 장기간 불특정 다수의 통행에 공여된 사실이 인정되면 통상 관습법상 도로로 이해될 수 있습니다. 관습법상 도로는 사회적 관습에 따라 불특정 다수의 통행에 공여되고 공로로서의 성질이 객관적으로 인정되는 경우, 사실상의 도로로서 법적 보호가 논의될 수 있는 측면이 있으며, 이는 건축법상 「도로」에 해당하는지 여부(아래 대법원 93 누 20023 등)와는 법적 구조가 같지 않을 수 있으나, 동일 통행로에 대하여 연혁·지적·관습을 아울러 입증하는 방향으로 병행하여 정리할 수 있습니다. 한편 아래 대법원 93 누 20023 이 전제로 하는 건축법상 도로 논의와도 연결되는 쟁점으로 보아 볼 수 있습니다. 본 사건에서 주장하는 통행로의 연혁 및 존재는 1941 년 신축대장 (동춘동 199 번지 기준) 등([갑 제 2-1 호증](#2-1) 내지 [갑 제 2-3 호증](#2-3)), [갑 제 1-1 호증](#1-1), [갑 제 3 호증](#3)([갑 제 3-1 호증](#3-1) 내지 [갑 제 3-6 호증](#3-6)) 등에 기초합니다. 연혁·도시계획상 근거를 조문·도면까지 인용하고자 할 때에는 갑호증에 편철한 원문과 국가법령정보센터 등재 본문에 맞추어 조문 및 연혁을 인용합니다. 대법원 93 누 20023 판결 【판시사항】 및 【판결요지】는 폭 4m 이상의 사실상 도로가 구 건축법(1975. 12. 31. 법률 제 2852 호로 전문 개정된 것) 시행 당시 이미 주민 통행로로 이용되고 있었다면, 시장 또는 군수의 별도 지정이 없더라도 건축법상 도로에 해당한다는 취지입니다.

본안에서 통행로의 폭 및 이용 경위와 필지 경계, 폐쇄지적 및 지번 변동 등은 [갑 제 1-1 호증](#1-1)(항공), [갑 제 2-1 호증](#2-1) 및 [갑 제 2-3 호증](#2-3)(건축 및 대장), [갑 제 3-1 호증](#3-1) 내지 [갑 제 3-6 호증](#3-6)(지적·등부 PDF, 토지이음도면, 폐쇄지적도·확대, 국토맵 항공 1987 등), [갑 제 9-1 호증](#9-1) 내지 [갑 제 9-7 호증](#9-7)(2026. 3. 13. 준공식 현장 사진)에 따라 개별 판단됩니다. 이를 법적 대체 도로 확보 없이 고의로 멸실시키는 부작위는 공익보다 청구인의 사익 침해(영구적 맹지화)가 극단적으로 크므로 비례의 원칙(과잉금지의 원칙)을 중대하게 위반한 것입니다.

참고: 토지·건축 실무 해설 중 「현황도로」·건축법상 도로와 관습적 통행을 함께 검토할 것을 강조하는 설명이 있습니다(예: [서영창, 「맹지탈출」 #33, 1962. 1. 20. 전후 현황도로 등](https://www.youtube.com/watch?v=uKxMrez2Jc8&t=86s)). 위 자료는 교육·해설에

불과하여 법률적 판단의 직접 근거가 되지 않으며, 본건 입증은 갑호증·판례·법령 원문에 따릅니다.

[갑 제 5-1 호증](#5-1)(건축과 도로·통행 동영상)은 통행 실태·연계를 보여 주는 자료로, [갑 제 7-1 호증](#7-1)·[갑 제 8-1 호증](#8-1)의 주제(항공 시계열, 선행 행정 경과)와 가시적으로 연계될 수 있습니다. [갑 제 5-2 호증](#5-2)은 동일 사안에 대한 건축과 회신(PDF)으로, 갑 제 7-2 호증·갑 제 8-2 호증과 같은 동영상 출력물(PDF) 대체 구조와는 별도로 편철되어 있습니다. 동영상 원본의 URL 안내 및 갑 제 7-2 호증·갑 제 8-2 호증에 대한 출력물 대체 제출은 **별지 제 1 호** 증거(갑호증) 목록 내〔동영상 열람 및 출력물 대체〕를 참고합니다. [갑 제 4-3 호증](#4-3)은 인천광역시 사무위임 조례(위임·감독 관계)를 입증하는 자료로 둡니다. [갑 제 7-2 호증](#7-2)·[갑 제 8-2 호증](#8-2)은 각 7-1·8-1 동영상의 출력물(PDF)로, 항공사진의 시계열적 변화와 선행 행정의 경과를 가시적으로 보여 주는 보조 증거로서 역사적 통행로 및 지형 관련 심증을 보강합니다.

바. 직무 및 공문서 관련 형사책임 가능성(참고적 언급)

피청구인이 인천광역시장이 고시로 붙인 조건(민원 발생 시 즉시 조치)([갑 제 4-1 호증](#4-1) 및 [갑 제 4-2 호증](#4-2))을 제대로 이행하지 않은 채 통행을 막아 둔 상태에서 '공사가 끝났다'는 취지의 준공 서류를 마치려 한다면, 형법상 직무유기 및 허위공문서작성 등과 어떻게 겹치는지는 수사 및 재판에서 따질 문제이나, 청구인은 그 위험성을 염두에 두고 본 청구를 제기합니다.

위법 상태가 풀리지 않은 채 준공만 밀어붙일 경우, 청구인은 관련 공무원에 대해 형사 절차를 검토할 수 있음을 밝혀 둡니다.

사. 나중에 취소된 처분과 국가배상(대법원 99 다 70600) — 참고

대법원 99 다 70600 에 따르면, 행정처분이 나중에 취소되었다고 해서 곧바로 공무원의 불법행위 및 배상책임이 인정된다고 단정할 수는 없습니다. 다만 담당 공무원이 통상 요구되는 주의를 기울이지 않아 처분이 객관적으로 정당하다고 보기 어려울 정도에 이르면,

국가배상법상 책임이 문제될 수 있습니다. 그 여부는 침해된 이익의 성질, 처분 경위, 피해자 측 사정, 손해 크기 등을 함께 봅니다.

피청구인이 인가 조건과 통행 관련 약속을 제대로 지키지 않았다면 위 요건과 맞닿을 수 있다는 취지로 주장하며, 이는 앞으로 지자체 배상 여부를 따질 때 참고가 될 수 있음을 밝힙니다.

별도

집행정지 신청과의 관계 및 그 긴급성(대법원 91 누 13441)

청구인은 본 청구와 함께 집행정지신청서를 별도로 제출합니다. 아래는 그 집행정지가 인용되어야 하는 이유를 본 청구서에서 미리 설명하는 것입니다. 집행정지는 극히 긴급을 요하며, 판례(대법원 91 누 13441, 사건명: 교회건축허가처분취소) 【판결요지】의 취지에 따르면, 건축공사를 완료하고 준공검사까지 받은 경우 건축허가처분의 취소를 소구할 법률상 이익이 없다고 보일 여지가 있습니다(【판시사항】 참조). 본건은 처분 유형이 위 판결과 같지 않으나, 준공이 실질적으로 확정된 뒤에는 구제가 어려워질 수 있다는 점에서 긴급성 및 소의 이익 논증에 유추하여 인용합니다.

즉, 피청구인이 현재 위법한 상태를 방치한 채 최종적인 '준공 고시'를 완료하게 되면, 청구인은 본안 심판에서 승소하더라도 권익을 회복할 수 없는 회복하기 어려운 손해를 입게 됩니다.

일반교통방해 관련 주장의 정리(본 청구와의 관계)

본 행정심판의 직접적 심판 대상 및 구제 목적은 사실상 준공 외관 조치의 취소, 실시계획 인가 부관에 따른 통행 및 민원 조치 이행, 맹지 및 통행 관련 행정법상 다툼에 둡니다. 한편 2026. 3. 13. 전후 현장에서의 통행 장애, 집회 및 행사의 성격 등과 관련하여 일반교통방해 및 공직선거법 위반 여부를 따지는 문제는 수사, 선거관할 등 관할 및 절차가 다른 궤도에 있어, 본 청구서의 갑호증 번호 및 제목만으로 위 쟁점을 일괄 대체하지 아니합니다.
청구인은 일반교통방해 관련 주장을 별도 서면·증명취지로 제출·보강할 수 있으며, 본 청구의 갑호증과 중복되지 않는 범위에서 선택적으로 둡니다.

본문 요지 제 9 항 및 가목 등에서 언급한 선거법 및 형사 가능성은 부당결부, 행정의 일관성 및 사실관계를 보이기 위한 참고적 서술에 그치며, 죄책 및 위반 성립 여부는 각 해당 절차에서 판단됩니다.

붙임 서류(별지)

청구인은 본 청구와 함께 아래 별지를 **각각 별도 서면(또는 별도 PDF 등 제출 형식에 맞는 출력본)** 으로 제출합니다. 본문에서 인용한 **갑호증 번호·동영상 열람 안내**는 **별지 제 1 호**와 같습니다.

12. **별지 제 1 호** — 증거(갑호증) 목록. **정본 파일명:** `260405_별지제 1 호_증거자료_목록.md`(제출본은 동일 접두에 `.docx`·`.pdf` 등 제출 형식에 맞출 것)
13. **별지 제 2 호** — 주요 인용 판례 및 적용 주석. **정본 파일명:** `260405_별지제 2 호_주요인용판례_및_적용주석.md` 및 기재 순서에 맞춘 **판례 PDF 별첨**
14. **별지 제 3 호** — 사실관계 시간축 정리표. **정본 파일명:** `260405_별지제 3 호_사실관계_시간축_정리표.md`

심리 참고 포털(commission-portal): 탭 구성은 **행정심판청구서 · 별지(갑 1 호증) · 별지(갑 2 호증) · 별지(갑 3 호증) · 집행정지신청서**이며, 각각 위 정본 MD 와 연결됩니다. 작업용 허브·`<details>` 갑 목록은 `행정심판청구(최종)/작업보조/`에만 둡니다.

실물 갑호증은 **별지 제 1 호** 목록에 따라 `행정심판청구(증거)/갑호증`에 편철하여 제출합니다. 집행정지신청서와 **동시 제출**하는 자료(갑호증·판례 PDF 등)는 **한 벌만** 편철하여 중복을 피합니다.

심리상 소명·보완에 관한 부탁

본 청구는 서면으로 제출되며, 제출된 갑호증(자료)은 시간적 범위가 넓고 분량이 방대할 수 있습니다. 위원회에서 증거의 연계, 시대별 경위, 쟁점별 설명 등이 필요하다고 보이는 경우, 청구인은 구두 소명(진술) 또는 서면에 의한 보완 소명의 기회를 주시기를 부탁드립니다.

끝.

청구인 김 찬 식